

특정감사

감사실장	감 사

감 사 보 고 서

- 내부정보 관리실태 II 특정감사 -

2025. 9.

NIA 한국지능정보사회진흥원

감 사 실

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사중점 및 대상	1
3. 감사실시 과정	2
4. 감사결과 처리	2
II . 감사결과	3
1. 감사결과 총괄	3
2. 처분요구 사항	3
(1) 비공개 업무자료 유출 및 관리 소홀(징계, 통보)	4

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

- 감사규정 제15조(특정감사)
- 감사실
- 감사실 “내부정보 관리실태 특정감사 결과” 건과 관련하여 비공개 업무자료의 외부 유출 비위가 발생함에 따라 전사적 자체 점검을 기획
- 비공개 업무자료의 대외 유출은 ①공정한 경쟁 환경 저해, ②국민 신뢰 하락, ③내부통제 무력화 등 문제점을 야기
- 본 감사는 상기 문제점이 발생하지 않도록 공직기강을 확립하고 재발 방지를 위한 목적으로 진행

2. 감사중점 및 대상

- 비공개 업무자료에 대한 ①유출 데이터, ②유출 건수, ③목적성 및 고의성을 확인하는데 중점을 두고 전 직원 대상 조사 실시

3. 감사실시 과정

- 기초조사 : 2025. 2. 27.(목) ~ 2025. 3. 31.(월), 22일간 * 공휴일 제외
- 감사기간 : 2025. 4. 14.(월) ~ 2025. 4. 30.(수)
2025. 7. 21.(월) ~ 2025. 7. 31.(목), 22일간 * 공휴일 제외
- 감사반 : 총 8명 (감사실 6명, 협동감사인 2명)

4. 감사결과 처리

- 감사 대상자 및 관련자에 사건 경위 등에 대한 문답서 등을 청구한 뒤 이를 포함하여 지적 사항에 대한 감사실의 내부 검토 및 감사 처분심의위원회를 거쳐 2025. 9. 5.(금) 감사 결과를 최종 확정

II. 감사결과

1. 감사결과 총괄

○ 감사결과 총 1건의 제규정 위반 사항 확인

(단위 : 건(명))

구분	합계	징계	경고·주의	변상	회수	시정	개선	통보
건수(인원수)	2(7)	1(7)	-	-	-	-	-	1

2. 처분요구 사항

○ 명세 : 별첨

징계 요구 및 통보

제 목 비공개 업무자료 유출 및 관리 소홀

나 **오**

1. 사건 개요

한국지능정보사회진흥원(이하, 한국지능정보원)에서는 부터
감사일 현재까지 메일 서버 아카이빙 시스템을 도입하여 현재까지 운영 중이다.
아카이빙 시스템 도입 이후부터 감사 대상 기간인 2024. 12. 31.(화)까지 생성된 대부분의
이메일 수발신 내역은 정상적인 업무 과정에서 생성되었다. 그러나, 일부 한국지능
정보원 직원 6명은 원내 메일시스템을 통해 비공개 업무자료 파일을 원외로 발송하였다.

2. 관련 규정·지침 및 판단기준

한국지능정보원 「정관」 제33조(비밀엄수의 의무)에 따르면 한국지능정보원의 임원이나 직원 또는 그 직에 있던 자는 직무상 지득한 비밀을 누설하거나 남용하여서는 아니 된다고 규정되어 있다.

한국지능정보원 「인사규정」 제22조(복무의무)에 따르면 한국지능정보원 직원은 직책의 완수, 품위유지 및 비밀엄수의 의무를 진다고 규정되어 있다.

직무상 비밀에는 반드시 법령에 의하여 비밀로 규정되었거나 비밀로 분류·명시된 사항에 한하지 아니하고, 실질적으로 비밀로서 보호할 가치가 있다고 인정되는 것 중 사회적 필요에 따라 비밀로 된 사항은 물론 정부나 공무소 또는 국민이 객관적, 일반적인 입장에서 외부에 알려지지 않는 것에 상당한 이익이 있는 사항도 포함된다.¹⁾ 따라서 직무상 비공개 업무자료를 유출하는 행위는 직무상 비밀의 누설을 금지하고 있는 비밀엄수의 의무를 위반하는 행위로 볼 수 있다.

1) 대법원 2007. 6. 14. 선고 2004도5561 판결, 대법원 2018. 2. 13. 선고 2014도11441 판결 등 참조

한국지능정보원 「임직원 행동강령」(이하, 임직원 행동강령) 제6조(특혜의 배제)에 따르면 임직원은 직무를 수행함에 있어 지연·혈연·학연·종교 등을 이유로 특정인에게 특혜를 주거나 특정인을 차별하여서는 아니 된다고 규정되어 있다.

또한, 동 강령 제12조(정보의 유출 금지)에 따르면 임직원은 직무수행과 관련하여 취득한 중요한 정보를 한국지능정보원의 사전허가나 승인 없이 제3자에게 누설하여서는 아니 된다고 규정되어 있다.

한국지능정보원 「정보보안 기본지침」 제63조(비공개 업무자료²⁾ 처리) 제4항에 따르면 직원등은 동 조 제3항 제5호³⁾ 및 제6호⁴⁾에 해당하는 경우를 제외하고는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제2호⁵⁾에 따른 정보통신서비스(전자우편·메신저 등을 포함한다) 또는 국외에서 제공하는 이와 유사한 서비스(이하, 상용 정보통신서비스)를 이용하여 비공개 업무자료를 작성, 저장, 수·발신하여서는 아니 된다고 규정되어 있다.

「개인정보 보호법 시행령」 제30조(개인정보의 안정성 확보 조치) 제1항 제4호 라목에 따르면 개인정보처리자는 「개인정보 보호법」 제29조⁶⁾에 따라 개인정보를 안전하게 저장·전송하는데 필요한 암호화 또는 이에 상응하는 기술을 이용한 보안조치를 해야 한다고 규정되어 있다.

2) 비밀 및 대외비를 제외한 업무자료 중에서 '가. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따른 비공개 대상 정보, 나. 국회 소속 공무원(「국회의원수당 등에 관한 법률」 제9조에 따른 보좌직원을 포함한다) 또는 「지방자치법」 제30조에 따른 지방의회 소속 공무원의 직무상 요구에 따라 작성 또는 취득한 자료, 다. 가목에 따른 비공개 대상 정보의 주요 내용이 기술된 문장 또는 문구'에 해당하는 자료 또는 정보

3) 제44조제3항^{*}에 따른 민간 클라우드컴퓨팅서비스 기반의 영상회의 서비스 이용을 위한 일시적 저장·공유

* 비공개 업무자료를 취급하거나 회의 내용이 비공개 업무자료에 준한다고 판단할 경우 : 영상·음성·업로드 데이터가 국내 서버로만 전송되는 상용 영상회의 소프트웨어(이하 "국내 영상회의 솔루션"이라 한다)를 활용

4) 국민의 생명·신체, 국가안보 및 공공의 안전 등을 위하여 긴급히 작성, 저장, 수·발신이 필요하다고 소속 또는 근무중인 기관의 장이 인정하는 경우

5) "정보통신서비스"란 「전기통신사업법」 제2조제6호^{*}에 따른 전기통신역무와 이를 이용하여 정보를 제공하거나 정보의 제공을 매개하는 것을 말한다.

* "전기통신역무"란 전기통신설비를 이용하여 타인의 통신을 매개하거나 전기통신설비를 타인의 통신용으로 제공하는 것을 말한다.

6) 제29조(안전조치 의무) 개인정보처리자는 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 내부 관리계획 수립, 접속기록 보관 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 하여야 한다. <개정 2015. 7. 24.>

경영현안회의 자료는 원장·부원장 및 부서장이 참여하는 주간회의에 사용되는 자료로, 모든 부서의 주간 업무현황과 차주 업무계획 등 기관의 내부 업무동향 정보가 담겨있는 자료이다. 경영현안회의 자료는 한국지능정보원 내부망(다모아)으로만 공유되고 대국민에게 공개되지 않는 자료이므로 기관 내부 정보에 해당한다고 볼 수 있다. 특히, 해당 자료에 담긴 향후 사업계획이나 현안들은 외부에 유출될 경우 관련 업체 등이 선제적으로 대응하여 경제적 이익을 얻을 여지를 줄 수 있으므로 한국지능정보원 「정보보안 기본지침」에서 말하는 '비공개 업무자료'에 해당한다고 볼 수 있다.

대국민 공개되기 전의 사업 제안요청서 초안은 전형적인 비공개 업무자료이며, 공식적으로 공개되기 이전에 그 내용을 알고 있다면 관련 업체 등이 입찰 준비 등을 유리하게 할 수 있어 재산상의 이익에 중대한 영향을 줄 수 있다고 판단된다. 따라서, 대국민 공개 전의 제안요청서는 한국지능정보원 「정보보안 기본지침」에서 말하는 '비공개 업무자료'에 해당한다고 볼 수 있다.

제안서 평가위원 POOL은 한국지능정보원에서 발주한 사업의 입찰에 접수된 제안서를 평가하는 각 외부 평가위원의 성명, 소속, 직책 등 개인정보가 포함된 목록이다. 이러한 인적 자료는 기관 외부로 공개되지 않았고, 외부에서 이를 취득하면 평가 절차에 부당한 영향을 시도하거나 개인정보를 이용한 사익 추구 가능성이 있으므로 한국지능정보원 「정보보안 기본지침」에서 말하는 '비공개 업무자료'에 해당한다고 볼 수 있다.

다. △△△ △△의 경우

한국지능정보원 가가나본부 AA①팀 △△△ △△은 2022. 9. 26.(월) 업무를 수행함에 있어 제3자에게 직무관련 정보를 제공하지 않으며, 임직원 행동강령을 철저히 숙지하고 준수하겠다는 '한국지능정보사회진흥원 임직원 청렴서약서'에 서약하였다.

그러나, △△△ △△은 사업의 입찰 계획이 확정¹⁰⁾되기 약 1개월 이전인 2022. 11. 10.(목)에 해당 사업의 제안요청서 초안을 ㉠㉠㉠업체 소속 ▲▲▲ ▲▲에게 사전에 제공하였다.

㉠㉠㉠업체는 을 2018년부터 2022년까지 지속적으로 수행하였으며, 제안요청서가 제공된 2023년과 다음 해인 2024년에도 해당 사업의 사업자로 선정되어 사업을 수행하였다.

라. ☆☆☆ ☆☆의 경우

한국지능정보원 가가나본부 가가라단 AA⑤팀 ☆☆☆ ☆☆은 2023. 2. 1. (수) 업무를 수행함에 있어 불합리한 관행을 반복하지 않고, 사적 이해관계에 따라 부당한 특혜를 주지 않으며, 임직원 행동강령을 철저히 숙지하고 준수하겠다는 '한국지능정보사회진흥원 임직원 청렴서약서'에 서약하였다.

그러나, ☆☆☆ ☆☆은 사업의 입찰 계획이 확정¹¹⁾되기 약 2개월 이전인 2024. 12. 24.(화)에 해당 사업의 제안요청서 초안을 ㉠㉠㉠업체 소속 ★★ ★★에게 사전에 제공하였다.

㉠㉠㉠업체는 2022년부터 2024년까지 사업을 지속적으로 수행하였으며, 제안요청서가 제공된 2025년에도 해당 사업의 사업자로 선정되어 감사일 현재 사업을 수행 중이다.

10) 2022. 12. 28.(수)

11) 2025. 2. 19.(수)

마. ○○○ ○○의 경우

한국지능정보원 ㉠㉠나본부 ㉠㉠마단 ㉠㉠F팀 ○○○ ○○은 2023. 5. 5. (금), 사업 제안서 평가위원 POOL의 일부¹²⁾를 상용 정보통신서비스인 본인의 개인 상용 메일(Gmail)로 발송하였다.¹³⁾ 그리고, 2024. 2. 24.(토)부터 2024. 11. 14.(목)까지 총 11차례에 걸쳐서 17건의 경영현안회의 자료를 본인의 개인 상용 메일로 발송하였다.¹⁴⁾

바. ♥♥♥ ♥♥의 경우

한국지능정보원 ㉠㉠가본부 ㉠㉠B팀 ♥♥♥ ♥♥은 2023. 5. 8.(월), 사업 제안서 평가위원 POOL의 일부를 상용 정보통신서비스인 본인의 개인 상용 메일(Gmail)로 발송하였다.

4. 관련자 의견 및 검토 결과

가. ○○○ ○○의 경우

○○○ ○○은 직무상 비공개가 원칙임을 인식할 수 있는 경영현안회의 자료를 총 55차례에 걸쳐서 56건 외부에 유출하였다.

이에 대해 ○○○ ○○은 “자료를 보낼 당시에는 게시판에 공지되었고, 전 직원이 공유하는 정보라서 미공개 정보라고 생각하지 못했습니다”라고 진술하였다. 그리고, ○○○ ○○은 경영현안회의 자료를 제공한 행위에 대해 “특정인에게 이익을 제공할 수 있는 행위라고 생각하지 못했습니다”라고 진술하였으며, “경영현안회의 자료를 보내준 기간 동안에는 보내준 행위가 공정한 직무수행을 저해하는 행위라고 생각하지 못했지만, 돌이켜 생각해보면 공공기관 직원으로써 조금 더 신경써야 했다고 생각합니다”라고 진술하였다.

12) 2023년 기준, 전체 22개 전문분야 중 3개 분야에 해당하는 제안서 평가위원 POOL

13) ○○○ ○○은 2023. 5. 5.(금) 당시

을 주관하는 ㉠㉠마본부의 ㉠㉠G팀 소속

14) ○○○ ○○은 2024. 2. 24.(토)~2024. 11. 14.(목) 당시 ㉠㉠사단 ㉠㉠H팀 소속

감사반 확인 결과 ○○○ ○○이 경영현안회의 자료를 유출한 2023. 6. 23.(금) 이후 감사일 현재까지 한국지능정보원과 ㉠㉠㉠업체 간에 계약이 체결된 사업은 1건으로 확인되었다. 해당 사업은 계약금액 ##,###,###원의 디지털서비스 카탈로그계약으로, 해당 사업만으로는 ●●●이 직접적으로 경제적인 이익 등을 얻었다고 보기 어렵다고 판단된다.

○○○ ○○은 경영현안회의 자료를 제공한 행위에 대해 “이직한 회사에서 정착에 도움이 될까 싶어서 보내주었습니다”, “자료 발송과 관련하여 금품등의 대가성은 전혀 없습니다”라고 진술하였는데, 이는 새 회사에 정착이라는 이익을 위해 도움을 주려는 목적이 있었다고 볼 수 있으며, ●●●이 실제로 이직한 회사에 정착하기 위해 경영현안회의 자료를 사용했는지 여부와 관계 없이 ○○○ ○○의 경영현안회의 자료 유출 행위 자체를 임직원 행동강령 제12조(정보의 유출 금지)를 위반한 것으로 볼 수 있다고 판단된다.

자료 유출이 일회성에 그치지 않고 약 15개월간 지속적으로 이루어진 점 등을 비롯한 객관적인 사실관계, 관련자의 진술, 경영현안회의 자료의 성격(비공개 업무자료), 공직자로서의 책임 범위 등을 종합적으로 판단하여 보았을 때, ○○○ ○○의 경영현안회의 자료 유출 행위는 한국지능정보원의 직원으로서 갖추어야 할 임직원 행동강령 상의 준수 의무¹⁵⁾를 다하지 않아 임직원 행동강령 제12조(정보의 유출 금지)를 위반한 것으로 볼 수 있으며, 해당 행위에는 고의성이 있었다고 판단된다.

나. ■■■■ ■■■의 경우

■■■■ ■■■은 직무상 비공개가 원칙임을 인식할 수 있는 경영현안회의 자료를 총 2차례에 걸쳐서 7건 이상 외부에 유출하였다.

이에 대해 ■■■■ ■■■은 “자소서나 향후 면접 전형에 도움이 될 수 있다고 판단해서 보냈습니다”, “그 당시에 □□□이 서류전형에 합격한 것을 알고 있었을 것 같습니다”라고 진술하였다. 따라서, ■■■■ ■■■은 □□□이 한국지능정보원 ‘2023년 하반기 정규직 및 무기계약직 채용 전형’에 지원한 사실을 인지하고 있었고, 해당 채용 전형에 도움을 주기 위한 목적으로 □□□에게 경영현안회의 자료를 유출하였다고 판단된다.

15) 제4조(준수의무와 책임) ① 모든 임직원은 강령을 숙지하고 준수하여야 하며 위반사항에 대하여는 그에 따른 책임을 진다.

한편, ■■■■ ■■■이 “□□□은 NIA에 계약직으로 근무한 경험이 있는 가족(처제)입니다”, “우리 원에 계약직으로 다니면서 당시에 같이 살고 있었습니다”라고 진술한 것에 따르면 ■■■■ ■■■과 □□□은 「민법」 제779조(가족의 범위)에 따른 가족¹⁶⁾에 해당된다고 판단된다.

■■■■ ■■■은 “2023. 10. 23.(월) 당시 휴직 상태였으나, 업무용 PC VPN을 이용하여 내부망에 접속해서, 경영현안회의 자료를 다운로드하여 □□□에게 보내줬습니다”, “경영현안회의 자료에 전체적인 내용이 들어가 있으니 와서 같이 보자고 제가 먼저 얘기를 했습니다”라고 진술하였다.

■■■■ ■■■이 VPN을 이용하여 내부망에 접근할 수 있었던 것은 공직자로서의 지위와 직무를 수행하면서 부여받은 접근 권한이 있기 때문이며, 휴직 중이더라도 그 지위와 권한은 유지되기 때문에, 해당 권한을 이용한 행위는 직무와 직접적인 관련이 있다고 볼 수 있다. 따라서, ■■■■ ■■■의 경영현안회의 자료 유출 행위는 □□□이 부정한 방법으로 채용 전형에 유리하게 작용할 여지를 제공한 행위로 볼 수 있으며, 임직원 행동강령 제6조(특혜의 배제)를 위반하여 특정인에게 특혜를 준 것으로 볼 수 있다고 판단된다.

■■■■ ■■■의 진술을 비롯한 관련자의 진술, 객관적인 사실관계, 경영현안회의 자료의 성격(비공개 업무자료), 공직자로서의 책임 범위 등을 종합적으로 판단하여 보았을 때, ■■■■ ■■■의 경영현안회의 자료 유출 행위는 한국지능정보원의 직원으로서 갖추어야 할 임직원 행동강령 상의 준수 의무를 다하지 않아 임직원 행동강령 제12조(정보의 유출 금지)를 위반한 것으로 볼 수 있으며, 해당 유출 행위에는 고의성이 있었다고 판단된다.

16) 제779조(가족의 범위) ①다음의 자는 가족으로 한다.

1. 배우자, 직계혈족 및 형제자매
 2. 직계혈족의 배우자, 배우자의 직계혈족 및 배우자의 형제자매
- ②제1항제2호의 경우에는 생계를 같이 하는 경우에 한한다.

다. △△△ △△의 경우

△△△ △△은 직무상 비공개가 원칙임을 인식할 수 있는 대국민 공개 전의 사업 제안요청서 초안 전체본을 관련 업체에 제공하였다.

이에 대해 △△△ △△은 “제안요청서 전반적으로 독소조항 등 의견 청취를 목적으로 먼저 보내줬던 것 같습니다”, “계속 단독으로 들어온 사업자이고, 현재 이 사업을 가장 잘 아는 사업자이고, 의견 물어볼 곳이 여기(㉠㉠㉠업체)밖에 없었습니다”라고 진술하였으며, 차년도에도 해당 사업이 발주될 예정이니 사전에 준비하라는 의미는 없었다고 진술하였다.

㉠㉠㉠업체는 사업에 단독으로 제안하였으며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」 17)에 의거하여 단독 응찰에 따른 수의계약을 추진하여, 조달청 e-발주시스템 온라인평가를 거쳐 사업 수행 업체로 선정되었다.

이러한 점을 비롯한 객관적인 사실관계, 관련자의 진술, 대국민 공개 전의 사업 제안요청서의 성격(비공개 업무자료), 공직자로서의 책임 범위 등을 종합적으로 판단하여 보았을 때, △△△ △△의 제안요청서 제공 행위는 한국지능정보원의 직원으로서 갖추어야 할 임직원 행동강령 상의 준수 의무를 다하지 않아 임직원 행동강령 제12조 (정보의 유출 금지)를 위반한 것으로 볼 수 있다.

이와 관련하여, 한국지능정보원은 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 사항에 대해 교육을 진행하는 등 임직원이 대국민 공개 전 제안요청서 등 비공개 자료에 대한 경각심을 높이고 보안 의식을 제고하도록 유도할 필요가 있다.

17) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 한시적 특례 적용기간에 관한 고시

[시행 2025. 7. 1.] [기획재정부고시 제2025-29호, 2025. 7. 1., 일부개정]

제2조(특례 적용기간) 영 제27조제3항, 제37조제1항, 제50조제1항, 제52조제1항, 제55조제1항, 제58조제1항에 따른 특례 적용기간은 이 규정을 고시한 날부터 2025년 12월 31일까지로 한다.

제27조(재공고입찰과 수의계약) ① 경쟁입찰을 실시한 결과 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 수의계약에 의할 수 있다.

1. 제10조의 규정에 의하여 경쟁입찰을 실시하였으나 입찰자가 1인뿐인 경우로서 제20조제2항의 규정에 의하여 재공고 입찰을 실시하더라도 제12조의 규정에 의한 입찰참가자격을 갖춘 자가 1인밖에 없음이 명백하다고 인정되는 경우

③ 제1항제1호에도 불구하고 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 제10조에 따라 경쟁입찰을 실시했으나 입찰자가 1인뿐인 경우 제20조제2항에 따른 재공고입찰을 실시하지 않더라도 수의계약을 할 수 있다.

라. ☆☆☆ ☆☆의 경우

☆☆☆ ☆☆은 직무상 비공개가 원칙임을 인식할 수 있는 대국민 공개 전의 사업 제안요청서 초안 전체본을 관련 업체에 제공하였다.

이에 대해 ☆☆☆ ☆☆은 “해당 용역의 산출 내역, 원가 계산, 과제 조정방안을 잡기 위해서 제가 먼저 보냈던 것 같습니다”, “지식·기술·특이사항이 없고 반복적인 과업이다 보니, 사업비 배분같은 사항에서 변동사항이 없는지 확인하고자 보냈던 것 같습니다”라고 진술하였으며, 차년도에도 해당 사업이 발주될 예정이니 사전에 준비하라는 목적은 없었다고 진술하였다.

㉠㉠㉠업체는 사
업에 단독으로 제안하였으며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」에 의거하여 단독 응찰에 따른 수의계약을 추진하여, 조달청 e-발주시스템 온라인평가를 거쳐 사업 수행 업체로 선정되었다.

이러한 점을 비롯한 객관적인 사실관계, 관련자의 진술, 대국민 공개 전의 사업 제안요청서의 성격(비공개 업무자료), 공직자로서의 책임 범위 등을 종합적으로 판단하여 보았을 때, ☆☆☆ ☆☆의 제안요청서 제공 행위는 한국지능정보원의 직원으로서 갖추어야 할 임직원 행동강령 상의 준수 의무를 다하지 않아 임직원 행동강령 제12조(정보의 유출 금지)를 위반한 것으로 볼 수 있다.

이와 관련하여, 한국지능정보원은 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 사항에 대해 교육을 진행하는 등 임직원이 대국민 공개 전 제안요청서 등 비공개 자료에 대한 경각심을 높이고 보안 의식을 제고하도록 유도할 필요가 있다.

마. ○○○ ○○의 경우

1) 경영현안회의 자료 발송 관련

○○○ ○○은 직무상 비공개가 원칙임을 인식할 수 있는 경영현안회의 자료를 총 11차례에 걸쳐서 17건 본인의 개인 상용 메일로 발송하였다.

이에 대해 ○○○ ○○은 “당시 업무 관련해서 사업 부서에서 하는 사업을 모니터링 하기 위해 참고용으로 (저에게) 보냈습니다”, “ 등에 인공지능 자문을 위해서 참고용으로 (저에게) 보내서 봤던 것 같습니다”라고 진술하였으며, “주말에 집에서 업무자료를 보는 습관이 있었습니다. 다음주에 무슨 업무를 하지 하는 생각으로 자료를 보냈던 것 같습니다”라고 진술하였다.

그러나, ○○○ ○○은 경영현안회의 자료 발송 당시 ㉠㉠㉠팀의 직원으로, 해당 자료가 외부로 유출되었을 때의 위험성을 충분히 인지하고 있었으며, 비록 원활한 업무 추진 및 외부 자문을 위한 지식 습득 등을 위한 목적이 있었다 하더라도, 경영현안회의 자료를 개인 상용 메일로 발송한 행위는 「정보보안 기본지침」 제63조 (비공개 업무자료 처리) 제4항을 위반한 것으로 볼 수 있다고 판단된다.

2) 제안서 평가위원 POOL 발송 관련

○○○ ○○은 한국지능정보원의 비공개 업무자료로써 외부 전문가의 개인 정보가 다수 포함된 제안서 평가위원 POOL의 일부를 본인의 개인 상용 메일로 발송하였다.

이에 대해 ○○○ ○○은 “평가위원 풀 현행화 및 검토를 위해서 제 메일로 보낸 것 같습니다”, “제 메일로 보내서 주말에 본다던가 저녁에 본다던가 하기 위해 그랬습니다”라고 진술하였으며, “제안서 평가위원 POOL을 남에게 준 적은 없습니다”라고 진술하였다.

해당 자료는 개인정보 취급자인 ㉠㉠㉠팀 직원이 제안서 평가위원 POOL의 전문성 검증을 위해 당시 ㉠㉠㉠본부 ♥♥♥ ♥♥♥에게 제공한 자료이며, 이 때문에 ♥♥♥ ♥♥♥에게 자료를 전달받은 ○○○ ○○은 개인정보의 정당한 처리 권한을 부여받은 개인정보처리자로 볼 수 있다고 판단된다.

한편, ○○○ ○○은 “제 업무용 PC가 오래되었고 굉장히 무거워서 출장 다닐 때 노트북을 놓고 다녔습니다. 그래서, 바쁠 때는 개인 (상용) 메일로 자료를 보내서 일을 하는 습관이 있었습니다”, “개인 (상용) 메일에 로그인 할 때 2단계 인증 등의 보안 설정을 하고 있습니다”라고 진술하였으며, “22~23년도에는 업무 일이 바빠서 파일에 암호를 거는 컨셉은 없었습니다”라고 진술하였다.

○○○ ○○은 미공개정보가 외부에 공개되거나 유출될 경우에 발생할 수 있는 잠재적인 위험요소를 인지하고 있었다고 진술하였음에도 불구하고, 개인정보 처리자로서 개인정보가 포함된 평가위원 명단 파일에 대한 암호화 등의 보안조치를 하지 않은 채 해당 자료를 본인의 개인 상용 메일로 발송하였다. 이러한 행위는 「개인정보 보호법 시행령」 제30조(개인정보의 안정성 확보 조치)를 준수하지 않은 개인정보 관리 소홀로 볼 수 있으며, 「정보보안 기본지침」 제63조(비공개 업무자료 처리) 제4항을 위반한 행위로 볼 수 있다고 판단된다.

바. ♥♥♥ ♥♥♥의 경우

♥♥♥ ♥♥♥은 한국지능정보원의 비공개 업무자료로써 외부 전문가의 개인정보가 다수 포함된 제안서 평가위원 POOL의 일부를 본인의 개인 상용 메일로 발송하였다.

이에 대해 ♥♥♥ ♥♥♥은 “노트북을 키고 메일에서 다운로드를 받아서 볼 필요 없이 바로 핸드폰에서 수시로 확인이 가능하게끔 하고 싶습니다. 편의성 때문에 (상용) 메일로 보냈습니다”, “파일에 암호화 조치 등의 안정성 확보 조치를 하지 않았던 것 같습니다. 최근에는 인지하고 DRM 처리를 하고 암호화도 하고 있습니다”라고 진술하였다.

해당 자료는 개인정보 취급자인 ㉠㉠㉠팀 직원이 제안서 평가위원 POOL의 전문성 검증을 위해 당시 ㉠㉠㉠본부 ♥♥♥ ♥♥♥에게 제공한 자료이며, 이 때문에 ♥♥♥ ♥♥♥에게 자료를 전달받은 ♥♥♥ ♥♥♥은 개인정보의 정당한 처리 권한을 부여받은 개인정보처리자로 볼 수 있다고 판단된다.

♥♥♥ ♥♥♥은 미공개정보가 외부에 공개되거나 유출될 경우에 발생할 수 있는 잠재적인 위험요소를 인지하고 있었다고 진술하였음에도 불구하고, 개인정보 처리자로서 개인정보가 포함된 평가위원 명단 파일에 대한 암호화 등의 보안조치를 하지 않은 채 해당 자료를 본인의 개인 상용 메일로 발송하였다. 이러한 행위는 「개인정보 보호법 시행령」 제30조(개인정보의 안전성 확보 조치)를 준수하지 않은 개인정보 관리 소홀로 볼 수 있으며, 「정보보안 기본지침」 제63조(비공개 업무자료 처리) 제4항을 위반한 것으로 볼 수 있다고 판단된다.

사. ♡♡♡ 팀장의 경우

한국지능정보원 ㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠팀 ♡♡♡ 팀장은 2021. 1. 19.(화)부터 당시 ㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠팀의 팀장 보직을 맡아 감사일 현재까지 ㉠㉠㉠본부 사업관리팀의 팀장으로서 근무하고 있다.

2023. 10. 12.(목) 한국지능정보원 내부망 게시판(다모아)에 공지된 '개인정보 내부 관리계획¹⁸⁾'에 따르면 각 팀의 팀장은 '개인정보보호 분야별 책임자'로서 소관 부서에서 개인정보를 처리할 때 개인정보취급자가 개인정보 보호 법령을 준수하고, 개인정보의 안전성 확보에 필요한 조치를 하도록 관리·감독을 하여야 한다고 명시되어 있다.

따라서, ♡♡♡ 팀장은 ㉠㉠㉠팀 소속 직원들이 개인정보 보호 법령을 준수하고, 개인정보의 안전성 확보에 필요한 조치를 하도록 관리·감독을 하여야 한다. 그러나, ♡♡♡ 팀장이 “불법적인 사항으로 비공개 업무자료가 유출된 것은 사건이 터지고 나서 처음 알았습니다”, “♠♠♠ ♠♠♠ 개인이 유출한 개인정보에 대해서 별도의 안전 조치를 요구한 사항은 없습니다”라고 진술한 바에 따르면 ♡♡♡ 팀장은 '개인정보 내부관리 관리계획'에 따른 '개인정보보호 분야별 책임자'의 역할¹⁹⁾을 다하지 않은 것으로 판단할 수 있다.

18) 추진근거 : 개인정보보호법 시행령 제2조(공공기관) 및 제30조(개인정보의 안전성 확보 조치)의 제1호(개인정보의 안전한 처리를 위한 내부 관리계획의 수립.시행)

한편, ♠♠♠ 팀장이 팀원 전체가 포함된 업무용 메신저 채팅방에서 개인정보 보호와 관련하여 “프라이버시-i의 기본 검사를 시행하여 검출된 파일은 결과 화면에서 모두 암호화 조치를 취해 주시기 바랍니다”와 같이 공지하여 개인정보보호 분야별 책임자로서 노력한 점은 일부 인정된다.

지난 '내부정보 관리실태 특정감사'에서 감사반이 한국지능정보원에 중징계(해임) 요구한 ♠♠♠ ♠♠과 더불어 금번 '내부정보 관리실태 II 특정감사'에서 ㉠ ㉠㉡팀 소속인 ■■■■ ■■■과 ♥♥♥ ♥♥의 비공개 업무 자료 유출, 개인정보 관리 소홀이 확인된 점을 비롯한 객관적인 사실 관계, 관련자의 진술, 팀장으로서의 책임 범위 등을 종합적으로 판단하여 보았을 때, ♠♠♠ 팀장은 한국지능정보원 「징계규정」 제12조(비위행위자와 감독자에 대한 문책기준) 제1항 및 동 규정 [별표 3] '비위행위자와 감독자에 대한 문책기준'에 따라 비위행위자의 감독자로서 책임이 있다고 판단된다.

19) 개인정보 취급자 지정·관리·감독·교육, 개인정보파일 지정·관리·보호·파기, 공개 대상 개인정보파일 등록·공개, 공개 대상 개인정보파일의 처리방침 수립·시행 및 공개, 개인정보보호 관련 자료 관리 및 제출, 개인정보 처리와 관련한 요구 처리 및 피해 구제, 개인정보 유출 통지 및 피해확산 방지, 개인정보 관련 개선 권고 및 시정 조치사항 이행, 개인정보 처리업무를 위탁하는 경우 수탁자에 대한 관리·감독 등, 개인정보보호 자가진단 수행·확인, 개인정보보호 업무계획 수립 및 예산 확보, 개인정보 영향평가 수행, 처리목적이 달성되거나 보유기간이 지난 개인정보의 파기, 개인정보처리시스템 담당자 지정 및 기술적 조치사항 수행, 그 밖에 해당 부서의 개인정보 보호에 관한 업무

조치할 사항 한국지능정보사회진흥원장은

[중징계] 한국지능정보원 「정관」 제33조(비밀엄수의 의무), 「인사규정」 제22조(복무의무), 「임직원 행동강령」 제12조(정보의 유출금지), 「정보보안 기본지침」 제63조(비공개 업무자료 처리) 제4항을 위반한 바, 한국지능정보원 「임직원 행동강령」 제41조(징계), 「징계규정」 제6조(징계 사유) 및 동 규정 [별표 1] ‘징계양정기준’에 따라 비밀의 누설·유출 행위, 청렴의무 위반으로 판단되는 ○○○ ○○에 대해 ‘중징계’ 조치 하시기 바라며,

한국지능정보원 「정관」 제33조(비밀엄수의 의무), 「인사규정」 제22조(복무의무), 「임직원 행동강령」 제6조(특혜의 배제), 제12조(정보의 유출 금지), 「정보보안 기본지침」 제63조(비공개 업무자료 처리) 제4항을 위반한 바, 한국지능정보원 「임직원 행동강령」 제41조(징계), 「징계규정」 제6조(징계 사유) 및 동 규정 [별표 1] ‘징계양정기준’에 따라 비밀의 누설·유출 행위, 청렴의무 위반으로 판단되는 ■■■■ ■■■에 대해 ‘중징계’ 조치 하시기 바랍니다.

※ 관련자

소속(현소속)	직급/직위	성명	담당업무	담당기간	비고
㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠팀	#급/○○	○○○			중징계
㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠팀	#급/■■	■■■			중징계

☞ 다음 장에 계속

[경징계] 한국지능정보원 「정관」 제33조(비밀엄수의 의무), 「인사규정」 제22조(복무의무), 「임직원 행동강령」 제12조(정보의 유출금지), 「정보보안 기본지침」 제63조(비공개 업무자료 처리) 제4항을 위반한 바, 한국지능정보원 「임직원 행동강령」 제41조(징계), 「징계규정」 제6조(징계 사유) 및 동 규정 [별표 1] ‘징계양정기준’에 따라 비밀의 누설·유출 행위에 해당된다고 판단되는 △△△ △△, ☆☆☆ ☆☆☆에 대해 ‘경징계’ 조치 하시기 바라며,

한국지능정보원 「정관」 제33조(비밀엄수의 의무), 「인사규정」 제22조(복무의무), 「정보보안 기본지침」 제63조(비공개 업무자료 처리) 제4항, 「개인정보 보호법 시행령」 제30조(개인정보의 안정성 확보 조치)를 위반한 바, 한국지능정보원 「임직원 행동강령」 제41조(징계), 「징계규정」 제6조(징계 사유) 및 동 규정 [별표 1] ‘징계양정기준’에 따라 개인정보 관리 소홀에 해당된다고 판단되는 ○○○ ○○, ♥♥♥ ♥♥에 대해 ‘경징계’ 조치 하시기 바라며,

한국지능정보원 「징계규정」 제12조(비위행위자와 감독자에 대한 문책 기준) 제1항 및 동 규정 [별표 3] ‘비위행위자와 감독자에 대한 문책기준’에 따라 ♠♠♠ ♠♠, ■■■ ■■■, ♥♥♥ ♥♥에 대한 관리 책임이 있다고 판단되는 ♠♠♠ 팀장에 대해 ‘경징계’조치 하시기 바랍니다.

※ 관련자

소속(현소속)	직급/직위	성명	담당업무	담당기간	비고
㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠팀	#급/△△	△△△			경징계
㉠㉠㉠단 ㉠㉠㉠팀	#급/☆☆	☆☆☆			경징계
㉠㉠㉠단 ㉠㉠㉠팀	#급/○○	○○○			경징계
㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠팀	#급/♥♥	♥♥♥			경징계
㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠팀	#급/팀장	♠♠♠			경징계

☞ 다음 장에 계속

[통보] 유사한 사례의 재발방지를 위해 관련 사항에 대해 교육을 진행하는 등 비공개 업무자료에 대한 관리 방안을 마련하시기 바랍니다.